

【현황 및 근거】

- 「건설기술진흥법」 제39조의2에 따라 시공단계의 건설사업관리계획 수립
- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 따라 발주청은 시공단계의 건설사업관리계획에서 건설사업관리방식 결정 및 건설사업관리방식별 건설사업관리 참여자*의 업무 구분되어 있음
 - * 발주청, 공사관리관, 공사감독자, 책임건설사업관리기술인, 분야별 건설사업관리기술인
- 「사규관리규정」 제4조에 따라 규정은 업무의 관리운용에 관한 기본적 방침과 기준
 - ※ 요령, 지침, 내칙은 업무 수행에 필요한 실무처리 방법과 절차

【문제점】

- 공사관리관에 관한 사내규정 전무

(법규) 건설기술진흥법 및 관련 지침		(사규) 공사관리규정
건설사업관리방식	발주청 직원 지위	
직접감독 및 시공단계 건설사업관리(20:80혼용방식)	공사감독자	공사감독자 업무내용 반영
감독 권한대행 등 건설사업관리	공사관리관	공사관리관 업무내용 부재

※ 법규와 사규간의 상충 발생

- (사규) 제20조에 따라 모든 공사에 대하여 공사직원은 '공사감독자' 임명 ⇔ (법규) 감독 권한대행의 건설공사인 경우 공사직원은 '공사관리관' 임명 필요, 기술인 업무 관여 불가

- (업무 구분 불명확) 건설사업관리방식에 따른 발주청 업무의 수행주체 규정 필요
 - ※ 구체적 사항은 하위 규정으로 위임(지적사항 요약 4번에 해당)
- (지침 성격의 규정) 공사관리규정에 규정 성격의 내용이 아닌 요령, 지침, 내칙 수준의 내용 혼재 ⇨ 방대·복잡, 일관성 저하, 개정 절차 어려움 등 문제

【조치할 사항】

- ▶ 건설사업관리참여자가 건설공사에 관한 업무 수행 시 업무상 혼선을 방지하고 법규와 사규의 정합성 확보를 위해 공사관리규정을 개정하는 한편, 「사규관리규정」상 규정의 성격이 아닌 조항은 하위 규정으로 위임하는 등 규정 재정비 필요 (통보)